

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3415 -
3417/2538

นาย สุรศักดิ์ ไตรรัตน์ กับพวก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

จำเลยไม่อาจนำเหตุที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ที่1ที่2และที่4แล้วมาเป็นข้อพิจารณาว่าการเลิกจ้างของจำเลยเป็นการยกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่1ที่2และที่4โดยที่โจทก์ดังกล่าวมิได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพระราชบัญญัติัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522มาตรา49เป็นบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างเพื่อมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแต่หาได้ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของนายจ้างด้วยไม่โจทก์ที่4จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของจำเลย เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่2โดยไม่มี ความผิดโจทก์ที่2จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเพราะเหตุทดแทนตามระเบียบของจำเลย ว่าด้วยเงินบำเหน็จพนักงานและลูกจ้างที่ออกจากงานหรือถึงแก่ความตายพ.ศ.2517ข้อ3(1)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ศาลแรงงานกลางรวมพิจารณาพิพากษากับคดีอื่นอีกหนึ่ง
สำนวนซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางโดยเรียกโจทก์ทั้งสาม

สำนวนว่าโจทก์ที่1ที่2และที่4ตามลำดับ

โจทก์ทั้งสามสำนวนฟ้องว่าโจทก์ทั้งสามเป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อวันที่20กรกฎาคม2532จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสามโดยมีคำสั่งที่85/2532ไล่โจทก์ที่1และที่2ออกจากงานโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2530และคำสั่งที่86/2532ให้โจทก์ที่4ออกจากงานโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2531ทั้งนี้จำเลยกล่าวหาว่าโจทก์ที่1และที่2กระทำความผิดอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่โจทก์ที่4กระทำความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโจทก์ทั้งสามมิได้กระทำความผิดดังที่จำเลยกล่าวหาการสอบสวนทางวินัยที่จำเลยกระทำต่อโจทก์ที่2และที่4และการพิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์ที่4ไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยจึงไม่ชอบเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ทั้งสามเสียหายขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่85/2532,86/2532และบังคับให้จำเลยรับโจทก์ที่1และที่4กลับเข้าทำงานในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเดิมโดยนับอายุงานโจทก์ที่4ต่อเนื่องเสมือนไม่มีการเลิกจ้างพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายหากจำเลยไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยค่าเสียหายและเงินบำเหน็จแก่โจทก์ตามจำนวนที่กล่าวในฟ้อง

จำเลยทั้งสามสำนวนให้การว่าโจทก์ที่1และที่2กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่โจทก์ที่4ปกปิดความผิดและไม่ให้ความร่วมมือต่อเจ้าพนักงานตำรวจในการรวบรวมหลักฐานการกระทำของโจทก์ที่4เป็นความผิดวินัยร้ายแรงการสอบสวนทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณ์ได้กระทำโดยชอบการที่จำเลยไล่โจทก์ที่1ที่2และให้โจทก์ที่4ออกจากงานจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมโจทก์ทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์
ที่1จำนวน82,800บาทโจทก์ที่2จำนวน107,520บาทโจทก์ที่4จำนวน244,560บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนจะได้รับสำหรับ
โจทก์ที่1และที่2นับแต่วันที่13ตุลาคม2530ส่วนโจทก์ที่4นับแต่วัน
ที่1มกราคม2531จนกว่าจะชำระเสร็จจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์
ที่1จำนวน21,620บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ที่13ตุลาคม2530จนกว่าจะชำระเสร็จจ่ายเงินบำเหน็จแก่โจทก์
ที่1จำนวน234,600บาทโจทก์ที่2จำนวน645,120บาทโจทก์
ที่4จำนวน1,599,360บาทกับจ่ายโบนัสแก่โจทก์ที่4จำนวน24,337.50บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนได้รับนับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จค่าขออื่นให้ยก

โจทก์ทั้งสามสำนวนและจำเลยทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า"คดีนี้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่1ที่2และที่4โดย
มีคำสั่งไล่โจทก์ที่1และที่2ออกจากงานอ้างเหตุว่าทุจริตต่อหน้าที่และให้โจทก์ที่4ออก
จากงานฐานผิดวินัยอย่างร้ายแรงอ้างเหตุว่าไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กับมีพฤติการณ์
ปกปิดช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถือได้ว่า
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ที่1และที่2มิได้
ทุจริตต่อหน้าที่ส่วนโจทก์ที่4ได้กระทำการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถือไม่ได้ว่าไม่
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และโจทก์ที่4มิได้ปกปิดช่วยเหลือผู้กระทำความผิดโจทก์ที่1ที่2และ
ที่4มิได้ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย
ในกรณีร้ายแรงดังนั้นการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่1ที่2และที่4จึงเป็นการเลิกจ้างโดย
โจทก์ดังกล่าวมิได้กระทำความผิดส่วนที่จำเลยได้สอบสวนข้อเท็จจริงและตั้ง
กรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์ที่1และที่4แล้วจึงมีคำสั่งไล่ออกและให้ออกนั้นเห็น

ว่าแม้จำเลยได้สอบสวนข้อเท็จจริงและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยโจทก์
ที่1ที่2และที่4ตามข้อบังคับของจำเลยแล้วก็ตามแต่ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการที่
นายจ้างมีคำสั่งเลิกจ้างลูกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างศาลแรงงาน
ก็มีอำนาจที่จะมีคำสั่งดังที่ปฏิบัติไว้ในมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522ได้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่217/2524ระหว่างนาย เจริญคุณะดิลก โจทก์การประปานครหลวงกับพวกจำเลยจึง
ไม่อาจนำเหตุที่จำเลยได้สอบสวนข้อเท็จจริงและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแล้ว
มาเป็นข้อพิจารณาว่าการเลิกจ้างของจำเลยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เมื่อ
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่1ที่2และที่4โดยที่โจทก์ดังกล่าวมิได้กระทำความผิดจึงเป็นการ
เลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมอุทธรณ์ของโจทก์
ที่1ที่2และที่4ข้อนี้ฟังขึ้น

ที่โจทก์ที่4อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยที่86/2532อันเป็นคำสั่งเลิกจ้าง
โจทก์ที่4นั้นพิเคราะห์แล้วการที่จำเลยเลิกจ้างก็คือการที่จำเลยเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
กับโจทก์ที่4ซึ่งจำเลยมีสิทธิที่จะบอกเลิกจ้างหรือเลิกสัญญากับโจทก์ที่4ได้สำหรับพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522มาตรา49ดังกล่าว
ข้างต้นก็เป็นบทบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างโดยมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างไม่เป็นธรรม
หากมีการเลิกจ้างลูกจ้างไม่เป็นธรรมศาลแรงงานมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจสั่งให้
นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างต่อไปในอัตราที่เคยได้
รับขณะที่มีการเลิกจ้างประการหนึ่งแต่ถ้าศาลแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกจ้างกับ
นายจ้างไม่อาจที่จะทำงานร่วมกันต่อไปได้ด้วยดีแล้วก็มีอำนาจที่จะสั่งมิให้นายจ้าง
รับลูกจ้างกลับเข้าทำงานได้แต่ต้องให้นายจ้างใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้างแทนเท่านั้นหา
ได้ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิขอให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้าง
ของนายจ้างด้วยไม่เช่นนั้นโจทก์ที่4จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอให้เพิกถอนคำสั่ง
เลิกจ้างของจำเลยที่86/2532อุทธรณ์ของโจทก์ที่4ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาว่าจำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินบำเหน็จแก่โจทก์ที่2หรือไม่สำหรับค่าชดเชยจำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่2เนื่องจากโจทก์ที่2ทุจริตต่อหน้าที่เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานโดยจำเลยมิได้ให้การว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่2เพราะเหตุอื่นด้วยแต่อย่างใดดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่านิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์ที่2เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ.2517จะนำประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานมาใช้บังคับไม่ได้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลางแม้จะเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่ก็เป็นเรื่องนอกประเด็นและศาลฎีกาไม่เห็นสมควรวินิจฉัยจึงไม่รับวินิจฉัยเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่2โดยโจทก์ที่2มิได้กระทำความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่2ส่วนเงินบำเหน็จซึ่งจำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ที่2ออกจากงานโดยโจทก์ที่2มีความผิดทางวินัยมิใช่กรณีโจทก์ที่2ลาออกจากงานโดยไม่มีความผิดและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของจำเลยว่าด้วยเงินบำเหน็จพนักงานและลูกจ้างที่ออกจากงานหรือถึงแก่ความตายพ.ศ.2521และระเบียบดังกล่าวฉบับที่2พ.ศ.2523ข้อ3(2)โจทก์ที่2ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จนั้นศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงมาว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่2โดยโจทก์ที่2ไม่มีความผิดโจทก์ที่2เป็นพนักงานของจำเลยตั้งแต่ปี2495นับถึงวันถูกเลิกจ้างเป็นเวลาเกินกว่า30ปีซึ่งตามระเบียบของจำเลยว่าด้วยเงินบำเหน็จพนักงานและลูกจ้างที่ออกจากงานหรือถึงแก่ความตายพ.ศ.2517ข้อ3กำหนดว่า"พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้(1)เหตุทดแทนเหตุทุพพลภาพเหตุสูงอายุหรือเหตุรับราชการนานตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ"และพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการพ.ศ.2494มาตรา11บัญญัติ

ว่า"บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้นให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจำการเพราะเลิกหรือยุบตำแหน่งหรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด"จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่2โดยไม่มีความผิดโจทก์ที่2จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จเพราะเหตุทดแทนตามระเบียบของจำเลยว่าด้วยเงินบำเหน็จพนักงานและลูกจ้างที่ออกจากงานหรือถึงแก่ความตาย พ.ศ.2517ข้อ3(1)ศาลแรงงานกลางให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จแก่โจทก์ที่2ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลอุทธรณ์ของจำเลยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าชดเชยและเงินบำเหน็จของโจทก์ที่2ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ย้ายแก่โจทก์ที่1ค่าชดเชยและเงินบำเหน็จที่ย้ายแก่โจทก์ที่1และที่4ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาปัญหาเรื่องค่าเสียหายในการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมของโจทก์ที่2เรื่องจะให้จำเลยรับโจทก์ที่1และที่4เข้าทำงานต่อไปหรือจะให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายในการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่1และที่4แทนและเรื่องค่าจ้างสิทธิประโยชน์และเงินโบนัสนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงานกับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชยและเงินบำเหน็จในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่1และที่4แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ชลอ บุญยเนตร-พรชัย สมรรถเวช-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ